

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1936 -
1937/2535

นายบัญญัติ ศิริอ่อน กับพวก
นางทองขาว มีโพธิ์
นางทองขาว มีโพธิ์ โจทก์

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีทั้งสองสำนวนราคาทรัพย์สินหรือ
จำนวนทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง
ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกา ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกา จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์ได้สิทธิครอบครองที่
พิพาทตามกฎหมายแล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 99 แผ่นที่ 3,100 แผ่น
ที่ 2,101 แผ่นที่ 3)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขดำที่ 219/2532 และหมายเลขดำที่ 256/2532 นี้
ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยเรียกนางทองขาว มีโพธิ์ว่าโจทก์เรียก
นายบัญญัติศิริอ่อนนายพยนต์ศิริอ่อนและนายสำเร็จศิริอ่อน ว่า จำเลยที่ 1ถึงที่ 3
ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินตามหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 42,43,44,45 และ 46 ทางด้านทิศเหนือเนื้อที่
24 ไร่เศษ ฯลฯ ยกฟ้องคดี หมายเลขดำที่ 219/2532 ของศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ดิน 42,43,44,45,46 จำนวน 1 ใน 3 ส่วน
รวมกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 93)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 96)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์เข้าครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่ได้รับการ
ส่งมอบจากจำเลยที่ 1 ด้วยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ โจทก์ย่อม
ได้สิทธิครอบครอง เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ส่วนฎีกาที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะเป็นผู้ได้
รับความเสียหายโดยตรงและคดีของจำเลยทั้งสามโดยเฉพาะจำเลยที่ 3 ขาดอายุ
ความแล้วนั้น เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ต้องห้าม
มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 คำสั่งศาลชั้นต้น
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์เข้าครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่ได้รับการ
ส่งมอบจากจำเลยที่ 1 ด้วยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ โจทก์ย่อม
ได้สิทธิครอบครอง เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ส่วนฎีกาที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะเป็นผู้ได้
รับความเสียหายโดยตรงและคดีของจำเลยทั้งสามโดยเฉพาะจำเลยที่ 3 ขาดอายุ

ความแล้วนั้น เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 คำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>